2026년도 제37회 공인중개사 부동산세법 누적식 모의고사 (제4회)

박문각 평택학원	031-691-1972	시험시간	30분	시험일자	26.07.25	담당 : 이혁 교수님

1. 다음 조세에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 재산세 물납의 경우 재산세 도시지역분은 물납이 가능하지만 지방교육세와 소방분 지역자원시설세는 물납 할 수 없다필 8

② 지방자치단체 징수금이란 체납처분비와 지방세를 말한다.필 23

③ 보통징수란 지방세를 징수할 때 편의상 징수할 여건이 좋은 자로 하여금 징수하게 하고 그 징수한 세금을 납부하게 하는 것을 말한다. 필 17

④ 지방세이고 목적세이면 부가세인 조세는 지방교육세이다.필 10

⑤ 재산의 매각대금 배분시 당해 재산에 부과된 재산세는 당해 재산에 설정된 저당권에 따라 담보된 채권보다 우선한다. 필 24

2. 조세부과의 제척기간과 조세징수권의 소멸시효에 관한 설명으로 틀린 것은? 필 22

① 납세자가 사기나 그 밖의 부정한 행위로써 지방세를 포탈하거나 환급 또는 경감 받은 경우에 부과 제척기간은 해당 지방세를 부과할 수 있는 날부터 10년간으로 한다.

② 납세자에게 부정행위가 없으며 특례제척기간에 해당하지 않는 경우 원칙적으로 납세의무성립일로부터 5년이 지나면 종합부동산세를 부과 할 수 없다.

③ 납세자가 법정신고기한까지 소득세의 과세표준신고서를 제출하지 아니하여 지방소득세를 부과할 수 없는 경우 제척기간은 지방소득세를 부과 할 수 있는 날부터 5년간으로 한다.

④ 부담부증여로 취득한 경우로서 취득세를 신고기한까지 신고를 하지 아니한 경우 제척기간은 10년이다.

⑤ 5억원 이상의 국세 징수를 목적으로 하는 국가의 권리는 이를 행사할 수 있는 때로부터 10년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 필 23

3. 국내 소재 부동산의 양도단계에서 부담할 수 있는 세목은 모두 몇 개인가?

○ 취득세	○ 부가가치세
○ 재산세	○ 농어촌특별세
○ 양도소득세	○ 소방분 지역자원시설세

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

4. 다음은 취득의 구분에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 토지의 지목을 사실상 변경한 경우에는 그 가액의 증가한 경우에만 취득으로 보아 취득세를 부과한다. 필 37

② 개인 간에 부동산을 교환한 경우 유상승계 취득으로 취득세를 부과한다.

③ 차량,기계장비, 항공기 및 주문에 의하여 건조하는 선박은 원시취득의 경우에 한하여 과세한다. 필 37

④ 취득이란 매매 교환 상속, 증여 건축, 개수, 공유수면의 매립, 간척에 의한 토지의 조성 등과 그 밖에 이와 유사한 취득으로서 원시취득.승계취득 또는 유상.무상을 불문한 모든 취득을 말한다. 필 35

⑤ 취득세는 취득하였을 때의 사실상 현황이 분명하지 아니한 경우에는 공부상의 등재 현황에 따라 부과한다.

5. 「지방세법」상 취득세의 납세의무에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 부동산의 취득은 「민법」 등 관계 법령에 따른 등기를 하지 아니한 경우라도 사실상 취득하면 취득한 것으로 본다.

② 상속으로 인하여 취득하는 경우에는 주된 상속자를 취득세 납세의무자로 본다.

③ 甲소유 미등기 건물에 대하여 乙이 채권확보를 위하여 법원의 판결에 의한 소유권 보존등기를 甲의 명의로 등기할 경우 취득세 납세의무는 甲에게 있다.

④ 「주택법」에 따른 주택조합이 해당 조합원용으로 취득하는 조합주택용 부동산(조합원에게 귀속되지 아니하는 부동산은 제외)은 그 조합원이 취득한 것으로 본다.

⑤ 「부동산등기법」 제28조에 따라 채권자대위권에 의한 등기신청을 하려는 채권자대위자는 납세의무자를 대위하여 부동산의 취득에 대한 취득세를 신고납부 할 수 있다.

6. 지방세법 상 과점주주의 간주취득세에 대한 설명 중 틀린 것은? 필 38

① 과점주주 집단 내부에서 주식이 이전되었으나 과점주주 집단이 소유한 총주식의 비율에 변동이 없는 경우 과점주주 간주취득세의 납세의무는 없다.

② 개인인 "甲"이 비상장법인 설립시 70% 지분을 취득한 경우에는 취득세 납세의무가 없다.

③ 과점주주가 아닌 주주가 다른 주주로부터 주식을 취득함으로써 최초로 과점주주가 된 경우 취득세 납세의무가 있다.

④ 이미 과점주주가 된 주주가 해당 법인의 주식을 취득하여 해당 법인의 주식의 총액에 대한 과점주주가 가진 주식의 비율이 증가된 경우 과점주주 간주취득세의 납세의무는 있다.

⑤ 다른 주주의 주식이 감자됨으로써 비상장법인의 대주주인 "丙"의 지분비율이 60%에서 70%로 증가한 경우에는 취득세 납세의무가 있다.

7. 다음은「지방세법」상 취득세에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 부동산 등을 원시취득하는 경우 취득당시가액은 사실상 취득가격으로 한다. 다만, 법인이 아닌 자가 건축물을 건축하여 취득하는 경우로서 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우의 취득당시가액은 시가인정액으로 한다. 필 53

② 배우자 또는 직계존비속의 부동산등을 취득을 위하여 취득자의 재산으로 그 대가를 지급한 사실이 입증되는 경우에는 그 취득한 부동산등 전체를 유상으로 취득한 것으로 본다. 다만, 그 대가가 시가인정액(시가인정액을 산정하기 어려운 경우에는 시가표준액으로 한다)보다 낮은 경우로서 그 대가와 시가인정액의 차액이 3억원 이상이거나 시가인정액의 100분의 30 이상인 경우는 제외한다. 필 42

③ 토지의 지목변경에 따라 사실상 그 가액이 증가한 경우 취득세를 신고하지 않고 매각하는 경우에는 중가산세 규정을 적용하지 아니한다. 필 70

④ 등기 등록관서의 장은 취득세가 납부되지 아니하였거나 납부부족액을 발견하였을 때에는 다음 달 10일까지 납세지를 관할하는 시장 군수에게 통보하여야 한다.필 69

⑤ 취득세는 부동산을 매매로 취득하고 신고기한 내 신고를 하지 아니한 경우 신고기한의 다음날부터 7년 이내 취득세를 부과하지 않으면 취득세를 부과할 수 없다. 필 22

8. 「지방세법」상 취득의 시기 등에 관한 설명으로 옳은 것은? 필50

① 토지의 지목변경에 따른 취득은 토지의 지목이 사실상 변경된 날을 취득일로 본다.

② 부동산을 연부로 취득하는 것은 등기일에 관계없이 그 사실상 연부금 지급일을 취득일로 본다.

③ 무상승계 취득한 취득물건을 취득일에 등기.등록한 후 화해조서.인낙조서에 의하여 취득일이 속한 달의 말일부터 3개월 이내에 계약이 해제된 사실을 입증하는 경우에는 취득한 것으로 보지 아니한다.

④「주택법」 제11조에 따른 주택조합이 주택건설사업을 하면서 조합원으로부터 취득하는 토지 중 조합원에게 귀속되지 아니하는 토지를 취득하는 경우에는「주택법」 제49조에 따른 사용검사를 받은 날에 그 토지를 취득한 것으로 본다.

⑤ 관계 법령에 따라 매립.간척 등으로 토지를 원시취득하는 경우에는 공사준공인가일 전에 사실상 사용하는 경우에도 공사준공인가일을 취득일로 본다.

9. 다음은 「지방세법」상 부동산에 관한 취득세의 표준세율에 대한 설명이다. 틀린 것은? 필 60

① 매매로 농지 외 부동산 취득 : 1천분의 40

② 매매로 취득가격이 6억원인 1주택의 취득 : 1천분의 20

③ 공유물 분할 : 1천분의 23

④ 비영리사업자가 증여를 원인으로 한 대지의 취득 : 1천분의 28

⑤ 상속으로 인한 농지의 취득 : 1천분의 23

10. 다음은 표준세율에서 중과기준세율을 뺀 세율을 적용하는 것으로 옳지 않은 것은? 필 65

① 환매 등기를 병행하는 부동산의 매매로서 환매기간 내에 매도자가 환매한 경우의 그 매도자와 매수자의 취득

② 건축물의 이전으로 인한 취득(이전한 건축물의 가액이 종전 건축물의 가액을 초과하지 아니함)

③ 상속으로 인한 취득 중 법령으로 정하는 1가구 1주택 및 그 부속토지의 취득

④ 공유물 합유물의 분할으로 인한 취득

⑤ 건축물 개수로 인하여 가액이 증가한 경우

11.「지방세법」상 취득세의 부과.징수에 관한 설명으로 틀린 것은? 필 69

① 납세의무자가 신고기한까지 취득세를 시가인정액 또는 시가표준액으로 신고한 후 지방자치단체의 장이 세액을 경정하기 전에 그 시가인정액 또는 시가표준액을 수정신고 한 경우에는 과소신고가산세는 부과되지 아니한다. 필 70

② 재산권 등을 공부에 등기하려는 경우에는 취득일로부터 60일 이내에 취득세를 신고납부 하여야 한다.

③ 취득세가 경감된 과세물건이 추징대상이 된 때에는 그 사유발생일부터 60일 이내에 그 산출세액에서 이미 납부한 세액(가산세는 제외)을 공제한 세액을 신고하고 납부하여야 한다.

④ 취득세의 기한 후 신고는 법정신고기한까지 과세표준 신고서를 제출하지 아니한 경우로서 과세권자가 세액을 결정 통지하기전까지 할 수 있다. 필 70

⑤ 부동산등기법에 따라 채권자대위권에 의한 등기신청을 하려는 채권자는 납세의무자를 대위하여 취득세를 신고납부할 수 있다. 이 경우 지방자치단체의 장은 납세의무자에게 그 사실을 즉시 통보하여야 한다. 필 47

12. 지방세법 상 등록면허세의 세율에 대한 설명 중 틀린 것은 몇 개인가? 필 79

㉠ 상속으로 인한 소유권 이전 등기의 세율은 부동산 가액의 1천분의 15로 한다.

㉡ 부동산등기에 대한 등록면허세 세액이 5,000원이면 6,000원을 그 세액으로 한다.

㉢ 지방자치단체의 장은 조례로 정하는 바에 따라 등록면허세의 세율을 부동산 등기에 대한 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다.

㉣「여신전문금융업법 제2조 제12호에 따른 할부금융업을 영위하기 위하여 대도시에서 법인을 설립함에 따른 등기를 할 때에는 그 세율을 해당 표준세율의 100분의 300으로 한다.단, 그 등기일부터 2년 이내에 업종변경이나 업종추가는 없다

① 1개 ② 2개 ③ 3개

④ 4개 ⑤ 5개

13. 다음의 자료에 의하여 임차권설정등기시 등록에 대한 등록면허세의 납세의무자와 세액은?

㉠ 임대인 : 甲	㉡ 임차인 : 乙
㉢ 보증금 : 1억원	㉣ 월임대차금액 : 100만원
㉤ 임대기간 : 24개월	

	납세의무자	세액
①	甲	2,500원
②	乙	6,000원
③	乙	2,000원
④	甲	10,000원
⑤	乙	7,500원

14. 지방세법 상 재산세 과세대상에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 재산세 과세대상인 건축물의 범위에는 주택을 포함한다.필 84

② 주택에 대한 토지와 건물의 소유자가 다를 경우 해당 주택의 토지와 건물의 가액을 합산한 과세표준에 주택의 세율을 적용한다. 필 98

③ 납세의무자가 해당 지방자치단체의 관할구역에 2개 이상의 주택을 소유하고 있는 경우 그 주택의 가액을 모두 합한 금액을 과세표준으로 하여 주택의 세율을 적용한다. 필 98

④ 주택의 부속토지의 경계가 명백하지 아니한 경우 그 주택의 바닥면적의 20배에 해당하는 토지를 주택의 부속토지로 한다.

⑤ 토지와 주택에 대한 재산세 과세대상은 종합합산과세대상, 별도합산과세대상 및 분리과세대상으로 구분한다.

15. 「지방세법상 재산세의 비과세 대상이 아닌 것은?(단 아래의 답 항별로 주어진 자료 외의 비과세요건은 충족된 것으로 가정함) 필 101

① 임시로 사용하기 위하여 건축된 건축물로서 재산세 과세기준일 현재 1년 미만의 것

② 농업용 구거와 자연유수의 배수처리에 제공되는 구거

③ 도로법에 따른 도로와 그 밖에 일반인의 자유로운 통행을 위하여 제공할 목적으로 개설한 사설도로(건축법 시행령 제80조의 2에 따른 대지 안의 공지는 제외)

④ 군사기지 및 군사시설 보호법에 따른 군사기지 및 군사시설 보호구역 중 통제보호구역에 있는 토지 (전.답.과수원 및 대지는 제외)

⑤ 재산세를 부과하는 해당 연도에 철거하기로 계획이 확정되어 재산세 과세기준일 현재 행정관청으로부터 철거 명령을 받은 주택과 그 부속토지인 대지

16. 지방세법상 재산세의 납세의무자에 대한 내용이다. 틀린 것은? 필 92

① 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 경우: 민법 상 상속지분이 가장 높은 상속자(상속지분이 가장 높은 상속자가 두 명 이상인 경우에는 그중 연장자)

② 공부상의 소유자가 매매 등의 사유로 소유권이 변동되었는데도 신고하지 아니하여 사실상의 소유자를 알 수 없을 때: 공부상 소유자

③ 국가가 선수금을 받아 조성하는 매매용 토지로서 사실상 조성이 완료된 토지의 사용권을 무상으로 받은 경우: 그 사용권을 무상으로 받은 자

④ 도시개발법 에 따라 시행하는 환지방식에 의한 도시개발사업 및 도시 및 주거환경정비법 에 따른 정비사업(재개발사업만 해당한다)의 시행에 따른 환지계획에서 일정한 토지를 환지로 정하지 아니하고 체비지로 정한 경우: 사업시행자

⑤ 신탁법 제2조에 따른 수탁자의 명의로 등기 또는 등록된 신탁재산의 경우: 수탁자

17. 지방세법상 토지에 대한 재산세를 부과함에 있어서 과세대상의 구분이 같은 것으로만 묶인 것은? 필 89

ㄱ, 고급오락장용 건축물의 부속토지
ㄴ,「체육시설의 설치·이용에 관한 법률 시행령」에 따른 회원제 골프장이 아닌 골프장용 토지 중 원형이 보전되는 임야
ㄷ,국가가 국방상의 목적 외에는 그 사용 및 처분 등을 제한하는 공장 구내의 토지
ㄹ,「도로교통법」에 따라 등록된 자동차운전학원의 자동차 운전학원용 토지로서 같은 법에서 정하는 시설을 갖춘 구역 안의 토지
ㅁ,건축법 등의 규정에 따라 허가 등을 받아야 할 건축물로서 허가 등을 받지 아니한 건축물 부속토지

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

18. 지방세법상 재산세의 물납에 관한 설명으로 틀린 것은?필105

① 지방자치단체의 장은 재산세의 납부세액이 1천만원을 초과하는 경우에는 납세의무자의 신청을 받아 해당 지방자치단체의 관할구역에 있는 부동산에 대하여만 대통령령으로 정하는 바에 따라 물납을 허가할 수 있다.

② 물납하려는 자는 행정안전부령으로 정하는 서류를 갖추어 그 납부기한 10일 전까지 납세지를 관할하는 시장.군수.구청장에게 신청하여야 한다.

③ 시장.군수.구청장은 법령에 따라 불허가 통지를 받은 납세의무자가 그 통지를 받은 날부터 10일 이내에 해당 시.군.구의 관할구역에 있는 부동산으로서 관리.처분이 가능한 다른 부동산으로 변경 신청하는 경우에는 변경하여 허가할 수 있다.

④ 물납허가를 받은 부동산을 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 물납하였을 때에는 납부기한 내에 납부한 것으로 본다.

⑤ 물납을 허가하는 부동산의 가액은 물납 허가일 현재의 시가로 한다.

19. 다음은 종합부동산세 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 1세대 1주택 부부 공동명의의 경우에도 9월 16일부터 9월 30일까지 1세대 1주택 단독명의로 신청할 수 있다. 필 116

② 1주택을 여러 사람이 공동으로 소유한 경우 지분이 가장 높은 자가 소유한 것으로 본다. 필 116

③ 주택의 경우 해당 연도에 납부하여야 할 주택에 대한 총세액상당액이 직전 연도에 주택 총세액 상당액의 100분의 150을 초과하는 경우에는 그 초과하는 세액은 없는 것으로 본다. 필 120

④ 주택분 종합부동산세액에서 공제되는 재산세액은 재산세 표준세율의 100분의 50범위에서 가감된 세율이 적용된 경우에는 그 세율이 적용된 세액으로 하고 재산세 세부담상한을 적용받은 경우에는 그 상한을 적용받은 세액으로 한다. 필 116

⑤ 1세대 1주택자의 경우 연령에 따른 공제와 보유기간에 따른 공제가 중복되는 경우 공제율 합계 100분의 80 범위에서 중복공제가 가능하다. 필 116

20. 종합부동산세에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

① 납세의무자는 선택에 따라 신고납부할 수 있으나 신고를 함에 있어 납부세액을 과소신고한 경우라도 과소신고가산세가 적용되지 아니한다. 필 121

② 1세대 1주택자는 주택의 공시가격을 합한 금액에서 12억원을 공제한 금액에 공정시장가액비율(60%)을 곱한 금액으로 한다. 필 116

③ 법인(공익법인등이 아님)이 소유한 주택의 경우 세부담상한을 적용하지 아니한다. 필 118

④ 관할세무서장은 종합부동산세를 징수하려면 납부고지서에 주택 및 토지를 구분한 과세표준과 세액을 기재하여 납부기간 개시 5일전까지 발급 하여야 한다. 필 121

⑤ 종합부동산세로 납부할 세액이 400만원인 경우 최대 150만원을 분할하여 납부 할 수 있다.

21. 무주택자인 거주자 甲은 2026년 5월 20일 거주자 乙로부터 국내소재 1주택을 취득하고, 2026년 10월 31일 현재 소유하고 있다. 이 경우 2026년도분 甲의 종합부동산세에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 甲의 종합부동산세 부과권의 제척기간에 대한 기산일은 2026년 7월 1일이다. 필 23

② 종합부동산세 납세의무는 甲이 과세표준과 세액을 주소지 관할 세무서장에게 2026년 12월 15일까지 신고하여도 과세권자가 세액을 결정하여야 확정된다.

③ 2026년분 종합부동산세로 고지받은 세액에 대한 소멸시효의 기산일은 2026년 12월 16일이다. 필 23

④ 甲의 종합부동산세 납부세액이 1,000만원을 초과하는 경우 국내 소재 부동산으로 물납 신청을 할 수 있다.

⑤ 甲은 종합부동산세 산출세액 계산시 27/1,000의 세율을 적용한다. 필 118

22. 종합부동산세법 상 종합부동산세에 대한 설명 중 옳은 것은? 필 121

① 관할 세무서장은 납부하여야 할 종합부동산세의 세액을 결정하여 해당 연도 12월 1일부터 12월 31일까지 부과.징수한다.

② 종합부동산세는 신고납부가 원칙이다.

③ 종합부동산세를 신고납부방식으로 납부하고자 하는 납세의무자는 종합부동산세의 과세표준과 세액을 관할세무서장이 결정하기 전인 해당 연도 9월 16일부터 9월 30일까지 관할세무서장에게 신고하여야 한다.

④ 종합부동산세의 과세기준일은 매년 6월 1일이다.

⑤ 종합부동산세는 분납이 허용되지 않는다.

23. 다음은 소득세법에 대한 설명이다. 틀린 것은? 필 126

① 양도소득에 대한 과세표준은 종합소득 및 퇴직소득에 대한 과세표준과 구분하여 계산한다.

② 소득세법상 과세기간은 원칙적으로 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

③ 비주거용 건물 임대업에서 발생한 결손금은 종합소득 과세표준을 계산할 때 공제한다. 필 128

④ 국외자산 양도시 납세의무자는 국내에 5년 이상 주소를 두거나 거소를 둔 자를 말한다.

⑤ 거주자가 국내 상가건물을 양도한 경우 거주자의 주소지와 상가건물의 소재지가 다르다면 양도소득세 납세지는 거주자의 주소지이다.

24. 「소득세법」상 거주자의 주택임대소득에 관한 설명으로 틀린 것은? 필 127

① 1개의 주택을 소유하는 자의 주택 임대소득은 비과세 한다. 다만 과세기간 종료일 현재 기준시가 12억원을 초과하는 고가주택의 임대소득은 비과세를 적용하지 아니한다.

② 주택을 대여하고 보증금 등을 받은 경우에는 3주택 이상을 소유하고 해당 주택의 보증금 등의 합계액이 3억원을 초과하는 경우에는 그 보증금등에 대하여 법령에서 정한 산식으로 계산한 금액을 총수입금액에 산입한다.

③ 해당 과세기간의 주거용 건물 임대업에서 발생한 수입금액의 합계액이 2천만원 이하인 경우 주택임대소득은 종합소득과 분리과세 중 선택하여 적용할 수 있다.

④ 거주자의 주택 임대소득 비과세의 경우 기준시가 5억원인 국외 소재 1주택을 임대하는 경우에는 비과세 된다.

⑤ 본인과 배우자가 각각 국내 소재 주택을 소유한 경우, 이를 합산하여 주택임대소득 비과세 대상인 1주택 여부를 판단한다.

25. 소득세법상 양도에 해당하는 것으로 옳은 것은?

① 법원의 확정판결에 의하여 신탁해지를 원인으로 소유권 이전 등기를 하는 경우

② 법원의 확정판결에 의한 이혼위자료로 배우자에게 토지의 소유권을 이전하는 경우

③ 공동소유의 토지를 공유자지분 변경 없이 2개 이상의 공유토지로 분할하였다가 공동지분의 변경 없이 그 공유 토지를 소유지분별로 단순히 재분할 하는 경우

④ 본인 소유자산을 경매·공매로 인하여 자기가 재취득하는 경우

⑤ 매매원인 무효의 소에 의하여 그 매매사실이 원인무효로 판시되어 환원될 경우

이혁 교수님 부동산세법 단모 4회 - 26.07.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	③	②	⑤	①	④	②	⑤
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	②	⑤	⑤	③	⑤	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	④	②					